

刑法
No60

H18-13

(配点：3)

月	日
月	日

次の【事例】ⅠないしⅢについて、「ある被害者に対する業務上過失致死罪が成立するためには、行為時に、人の死傷の結果を伴う事故発生についての予見可能性とともに、その被害者の存在についての具体的な認識ないし認識可能性が必要か。」という点に関する後記の【見解】AないしCを採って検討した場合、業務上過失致死罪が成立しないとの結論になる組合せを、後記Ⅰから5までのうち二つ選びなさい。

【事例】

- Ⅰ. トラックの運転手甲は、助手席に1名、後部荷台に2名が同乗しているトラックを運転中、指定最高速度を超える高速度で運転したためハンドル操作を誤り、自転車を道路脇の信号柱に衝突させた。そのため、後部荷台に同乗していた2名が同車から振り落とされて死亡したが、助手席の同乗者に被害はなかった。甲は、助手席に同乗者1名がいることは認識していたが、後部荷台に同乗者がいることは全く認識しておらず、認識可能性もなかった。
- Ⅱ. トラックの運転手乙は、Ⅰの事例における甲と同様の事故を起こした際、助手席に同乗者1名がいることを認識していたほか、後部荷台に同乗者がいることについても認識可能性があったが、実際に2名が後部荷台に同乗していることは全く認識していなかった。
- Ⅲ. トラックの運転手丙は、助手席に1名、後部荷台に2名が同乗しているトラックを運転中、交差点で一時停止をした後、周囲に人や車がないのを確認した上、信号に従って同車を発進させた。その際、後部荷台に同乗していた2名がたまたま立ち上がろうとしてバランスを崩し、同車から落下して死亡した。丙は、助手席に同乗者1名がいることは認識していたが、後部荷台に同乗者がいることは全く認識しておらず、認識可能性もなかった。なお、丙は、発進の際、助手席の同乗者に衝撃を与えないように十分気を付けていたものであり、実際に助手席の同乗者は衝撃を受けず、被害もなかった。

【見解】

- A. 人の死傷の結果を伴う事故発生についての予見可能性は必要だが、被害者については、自転車に同乗者がいるという認識ないし認識可能性は不要である。
 - B. 事故発生についての予見可能性に関しては見解Aと同じである。被害者については、自転車のどこかに少なくとも1名の同乗者がいるという認識ないし認識可能性があれば足り、そのほかにも同乗者がいるという認識ないし認識可能性までは不要である。
 - C. 事故発生についての予見可能性に関しては見解Aと同じである。被害者については、自転車の後部荷台に少なくとも1名の同乗者がいるという認識ないし認識可能性が必要だが、そのほかにも同乗者がいるという認識ないし認識可能性までは不要である。
1. Ⅰ-A 2. Ⅰ-C 3. Ⅱ-B 4. Ⅱ-C 5. Ⅲ-A

No60	過失の成立要件——予見可能性		正答率
H18-13	正 解	2. 5 (順不同)	77%

本問【事例】は、最決平元3.14（百選152事件）に主題を求めたものである。

1 成立する

見解Aは、事故発生についての予見可能性は必要だが、被害者については、自車に同乗者がいるという認識ないし認識可能性は不要であるとしている。そこで、事例Ⅰをみると、運転手甲は、指定最高速度を超える高速度でトラックを運転し、ハンドル操作を誤っているため、事故発生について予見可能性があったといえる。また、後部荷台に同乗者がいることは全く認識しておらず、認識可能性も無かったという点は、過失の存在に影響を及ぼさない。よって、業務上過失致死罪が成立する。

2 成立しない

見解Cは、事故発生についての予見可能性は必要であり、かつ、被害者については自車の後部荷台に少なくとも1名の同乗者がいるという認識ないし認識可能性は必要だが、そのほかにも同乗者がいるという認識ないし認識可能性までは不要であるとしている。そこで、事例Ⅰをみると、運転手甲は、指定最高速度を超える高速度でトラックを運転し、ハンドル操作を誤っているため、事故発生については予見可能性があったといえる。次に、甲は助手席に同乗者がいることは認識していたが、後部荷台に同乗者がいることは全く認識しておらず、認識可能性も無かったため、見解Cからは被害者についての予見可能性を肯定することはできない。よって、本問では、甲に業務上過失致死罪は成立しない。

3 成立する

見解Bは、事故発生についての予見可能性は必要であり、かつ、被害者については、自車のどこかに少なくとも1名の同乗者がいるという認識ないし認識可能性があれば足り、そのほかにも同乗者がいるという認識ないし認識可能性までは不要であるとしている。そこで、事例Ⅱをみると、乙は事例Ⅰと同様の事故を起こしているため、事故発生についての予見可能性はある。次に、乙には、助手席の同乗者1名についての認識及び後部荷台の同乗者についての認識可能性がある以上、被害者についての予見可能性も肯定できる。よって、甲には業務上過失致死罪が成立する。

4 成立する

事例Ⅱをみると、乙は事例Ⅰと同様の事故を起こしているから、事故発生についての予見可能性はある。次に、同乗者についての認識ないし認識可能性を検討すると、乙は後部荷台に同乗者がいることについて認識可能性があったので、被害者について自車の後部荷台に少なくとも1名の同乗者がいるという認識ないし認識可能性があれば足りるとする見解Cからは被害者についての予見可能性も肯定できる。よって、乙には業務上過失致死罪が成立する。

5 成立しない

事例Ⅲは、丙は交差点で一時停止をした後、周囲に人や車がないのを確認した上、信号に従って同車を発進させており、また、発進の際、助手席の同乗者に衝撃を与えないように十分気を付け、かつ、実際にも助手席の同乗者は被害を受けていない。そこで、このような場合には、過失の実行行為はなく、過失犯は成立しない。よって、丙には業務上過失致死罪は成立しない。

以上により、業務上過失致死罪が成立しない結論となるのは肢2と肢5（順不同）となる。